



فناوران توسعه امن ناجی

Naji Secure Development Technologist
سهامی خاص • شماره ثبت: ۴۳۴۲۳۷

شماره:
تاریخ:
پیوست:

باسمه تعالی

قرارداد خرید سرور

(بر اساس مناقصه شماره ۱۴۰۱/۶)

فناوران توسعه امن ناجی

امن افزار گستر شریف

خوابی

شرکت امن افزار گستر شریف
سهامی خاص
شماره ثبت: ۱۹۱۵۳۴

شماره قرارداد: ۰۱۱۱۰۲۸

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۲۳

طبقه بندی: عادی

تعداد صفحات: ۹

www.cybersec.ir • info@cybersec.ir



فناوران توسعه امن ناجی

Naji Secure Development Technologist
سهامی خاص • شماره ثبت: ۴۳۴۲۳۷

شماره:
تاریخ:
پیوست:

قرارداد خرید سرور (بر اساس مناقصه ۱۴۰۱/۶)

ماده ۱: طرفین قرارداد

این قرارداد در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ بین شرکت فناوران توسعه امن ناجی (سهامی خاص) با شماره ثبت ۴۳۴۲۳۷، کد اقتصادی ۴۱۱۴۳۳۵۱۴۳۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۷۷۱۳ با نمایندگی آقای مرتضی مجنونی با سمت رئیس هیئت مدیره و آقای هادی لقمانی عضو هیئت مدیره که طبق رونوشت روزنامه رسمی شماره ۱۴۰۳۰۴۰۰۹۰۱۰۱۲۳۸۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ اختیار امضای این قرارداد را دارند و در این قرارداد خریدار نامیده می‌شوند، از یک سو و امن افزار گستر شریف (سهامی خاص) با شماره ثبت ۱۹۱۵۳۴، کد اقتصادی ۴۱۱۴۵۷۶۳۷۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۵۰۰۴ با نمایندگی آقای هاشم حبیبی با سمت مدیرعامل و آقای میرمجید نوایی سهی با سمت نائب رئیس هیئت مدیره طبق رونوشت روزنامه رسمی شماره ۲۲۶۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ اختیار امضای این توافق نامه را دارند و از این پس فروشنده نامیده می‌شوند، از سوی دیگر منعقد می‌گردد.

ماده ۲: موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از خرید چهار دستگاه سرور HPE DL380 Gen10 12LFF CTO مطابق با مشخصات مندرج در لیست تجهیزات که پیوست قرارداد شده است.
تبصره ۱: کلیه اسناد و مدارک و ضمائم مندرج در ماده ۲۳ جزء لاینفک قرارداد بوده و هرگونه دخل و تصرف غیر مجاز یا تخلف نسبت به رعایت و اجرای هر یک از آنها به عنوان تخلف فروشنده در اجرای اصل قرارداد تلقی خواهد شد.
تبصره ۲: تشخیص تخلف مندرج در تبصره یک به عهده خریدار بوده که پس از تأیید آن توسط ناظر، خریدار می‌تواند ضمن ضبط ضمانت‌نامه قرارداد، کلیه خسارت وارده را از فروشنده مطالبه و در صورت صلاحدید قرارداد را فسخ نماید.

ماده ۳: مدت قرارداد

این قرارداد از تاریخ ابلاغ از طرف خریدار نافذ و لازم‌الاجرا بوده و تا پایان دوره تضمین، صدور گواهی تحویل نهایی و انجام کلیه امور مالی مرتبط، معتبر خواهد بود.
فروشنده مکلف است حداکثر ظرف مدت دو (۲) هفته پس از اعلام رسمی برنده مناقصه مبادرت به تحویل کلیه کالاهای موضوع قرارداد کند و گواهی تحویل موقت دریافت نماید.

امن افزار گستر شریف
سهامی خاص
۱۹۱۵۳۴
www.cybersec.ir • info@cybersec.ir



فناوران توسعه امن ناجی

Naji Secure Development Technologist

سهامی خاص • شماره ثبت: ۴۳۴۲۳۷

شماره:
تاریخ:
پیوست:

ماده ۴: مبلغ قرارداد

مبلغ کل موضوع قرارداد بدون احتساب مالیات و هرگونه حقوق و عوارض و سایر هزینه‌ها ۲۸/۶۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (به حروف بیست و هشت میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون ریال) است. فروشنده متعهد است بهای مورد معامله را تحت هیچ شرایطی افزایش ندهد و به هیچ عنوان تقاضای وجه اضافه بر مبلغ مذکور در این ماده را ننماید. پرداخت مالیات بر ارزش افزوده منوط به ارائه گواهینامه معتبر ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده است.

ماده ۵: نحوه پرداخت

مبلغ قرارداد پس از تحویل تمامی کالاهای مورد معامله، ارائه صورتحساب مربوطه و تأیید ناظر خریدار مبنی بر منطبق بودن کالای تحویل شده با مشخصات قراردادی به فروشنده پرداخت خواهد شد.

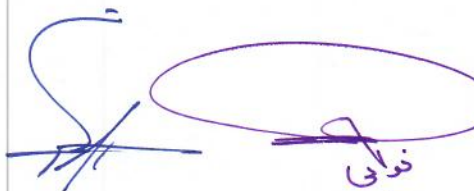
تبصره ۳: فروشنده بیست و پنج درصد مبلغ قرارداد را به عنوان پیش پرداخت پس از ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی قابل تمدید و غیر مشروط و مورد تایید خریدار معادل مبلغ پیش پرداخت دریافت می‌نماید. ضمانت نامه پیش پرداخت پس از تحویل تمامی کالاهای موضوع قرارداد و تأیید کالاها توسط ناظر خریدار مسترد خواهد شد.

تبصره ۴: گواهی تحویل موقت پس از انجام کلیه تعهدات موضوع قرارداد به فروشنده ارائه می‌گردد.

تبصره ۵: گواهی تحویل نهایی پس از طی دوره تضمین و رفع نواقص و عیوب احتمالی به فروشنده ارائه می‌شود.

ماده ۶: تضمین انجام تعهدات

فروشنده معادل ده درصد کل مبلغ قرارداد را به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی قابل تمدید و غیر مشروط و مورد تایید خریدار به عنوان تضمین انجام تعهد همزمان با انعقاد قرارداد تسلیم خریدار خواهد کرد. ضمانت نامه مذکور پس از پایان دوره گارانتی و تایید ناظر قرارداد با توجه به مفاد قرارداد به فروشنده مسترد خواهد شد.


شرکت امن افزار گستر شریف
سهامی خاص
شماره ثبت: ۱۹۱۵۳۴
فناوری

ماده ۷: محل تحویل موضوع قرارداد

فروشنده متعهد است کالاهای موضوع قرارداد را به هزینه خود در نشانی زیر تحویل نماینده خریدار داده و رسید دریافت نماید.

محل تحویل: انبار شرکت فناوران توسعه امن ناجی واقع در استان تهران



فناوران توسعه امن ناجی

Naji Secure Development Technologist
سهامی خاص • شماره ثبت: ۴۳۴۲۳۷

شماره:
تاریخ:
پیوست:

ماده ۸: دوره تضمین

فروشنده، کارایی، کیفیت و سلامت کالاهای موضوع قرارداد را برای مدت دوازده (۱۲) ماه از تاریخ گواهی تحویل موقت تضمین می‌نماید. چنانچه در طول مدت مذکور در این ماده معایب و نواقصی در کالاهای موضوع قرارداد مشاهده شود فروشنده موظف است کالاهای معیوب و ناقص را به هزینه خود تعویض نماید.

خریدار به محض مشاهده معایب مراتب را به صورت کتبی به فروشنده ابلاغ و فروشنده مکلف است ظرف مدت دو روز کاری از تاریخ ابلاغ اقدام لازم را به عمل آورد. در صورت خودداری فروشنده از انجام این تعهد، خریدار می‌تواند رأساً نسبت به تعویض کالاهای معیوب و ناقص اقدام نموده و کلیه هزینه‌ها و خسارات را به تشخیص خود از تضامین فروشنده و یا دیگر دارایی‌های او استیفاء نماید. ارزیابی خریدار از هزینه‌ها و خسارات غیر قابل اعتراض است.

ماده ۹: بازرسی و نظارت

خریدار مدیریت واحد ایمنی و مراقبت شرکت فناوران توسعه امن ناجی را به عنوان ناظر بر اجرای قرارداد به فروشنده معرفی نموده و نظارت بر اجرای کلیه تعهداتی که فروشنده طبق مفاد این قرارداد تقبل نموده است بر عهده وی قرار دارد. فروشنده موظف است مقدمات انجام بازرسی توسط ناظر و نمایندگان خریدار را در طول انجام قرارداد فراهم آورد. در صورتیکه به تشخیص ناظر در موقع بازرسی، کالای موضوع قرارداد معیوب یا ناقص بوده و یا طبق مشخصات مشروحه در قرارداد تهیه نشده باشد خریدار می‌تواند از قبول آنها امتناع نموده، اصلاح و یا تعویض آنها را از فروشنده بخواهد. هر گونه تاخیر ناشی از این بابت موجب افزایش مدت قرارداد نمی‌گردد. کلیه هزینه‌ها و خسارات حاصله از این تاخیر به عهده فروشنده است.

خریدار می‌تواند در طول اجرای قرارداد شخص یا اشخاص دیگری را به عنوان ناظر جایگزین نماید.

شرکت امن افزار گستر شریف
سهامی خاص
شماره ثبت: ۱۹۱۵۳۴

ماده ۱۰: تعهدات فروشنده

۱۰-۱- فروشنده متعهد می‌گردد کالای موضوع قرارداد را طبق اسناد و مدارک قرارداد تهیه و به خریدار تحویل نماید. در صورتی که مشخصات فنی دستگاه ارائه شده توسط فروشنده با بندهای ذکر شده در جداول فنی همخوانی نداشته باشد (حتی یک مورد با نظر کارشناس فنی) محصول از نظر فنی مردود و خسارت وارده از محل ضمانت‌نامه‌های فروشنده وصول خواهد شد.

۱۰-۲- فروشنده می‌بایست در دوره گارانتی حداکثر ظرف مدت ۲ روز نسبت به تعویض و یا جایگزین نمودن قطعه جایگزین (متناسب با قطعه معیوب) تا زمان رفع عیب اقدام نماید. شایان ذکر است قطعه هارد یا حافظه جهت گارانتی عودت نمی‌گردد.



فناوران توسعه امن ناجی

Naji Secure Development Technologist
سهامی خاص • شماره ثبت: ۴۳۴۲۳۷

شماره:
تاریخ:
پیوست:

۱۰-۳- فروشنده موظف است کلیه تجهیزات موضوع قرارداد را به مدت یک سال گارانتی معتبر و مورد پذیرش خریدار نماید. همچنین فروشنده می‌بایست برای مدت پنج سال، خدمات پس از فروش کلیه تجهیزات موضوع قرارداد را انجام دهد.

۱۰-۴- تجهیزات می‌بایست نو و اصل (Original) باشند و فروشنده اسناد مرتبط و موید موضوع را به خریدار تحویل نماید.

۱۰-۵- پرداخت مالیات و تعلق هرگونه عوارض و کسورات قانونی از قبیل عوارض گمرکی، مالیات، بیمه و غیره تماماً بعهده فروشنده بوده و شرکت فناوران توسعه امن ناجی از این جهت هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

۱۰-۶- سرورها می‌بایست با نظارت و حضور نماینده خریدار، اسمبل شده و تحویل گردد، همچنین رم‌ها باید به صورت Retail Pack تحویل شود. هاردها نیز می‌بایست به صورت پلمپ و جداگانه تحویل شود.

ماده ۱۱: محرمانه بودن قرارداد

فروشنده تعهد می‌نماید که هیچگونه اطلاعات و یا مدارک مربوط به این قرارداد را در اختیار اشخاص ثالث قرار ندهد. در صورت وقوع هرگونه تخلف از جانب فروشنده، خریدار علاوه بر پیگیری از طریق مراجع ذیصلاح قانونی حق فسخ قرارداد و مطالبه خسارت به میزان مورد ادعای خود را خواهد داشت.

ماده ۱۲: عدم واگذاری موضوع قرارداد به غیر

فروشنده بدون دریافت اجازه کتبی و تأیید خریدار حق واگذاری اجرای هیچ قسمت از موضوع قرارداد را به صورت جزئی یا کلی به غیر ندارد. اجازه خریدار نیز فروشنده را در قبال تعهدات و مسئولیت‌های قراردادی خویش نسبت به خریدار به هیچ وجه مبری نخواهد کرد. فروشنده در قبال هر گونه تقصیر و تخلف پیمانکاران، سازندگان و فروشندگان فرعی (طرف قرارداد با وی) به همان ترتیبی که خود به موجب قرارداد مسئولیت دارد مسئول بوده و اشخاص مذکور نیز در قبال خسارت وارده به خریدار متضامناً با فروشنده مسئولیت خواهند داشت. فروشنده مکلف است در توافق خود با اشخاص مذکور این شرط را صراحتاً قید نماید.


شرکت امن افزار گستر شریف
سهامی خاص
شماره ثبت: ۱۹۱۵۳۴

ماده ۱۳: جریمه تاخیر

هرگاه فروشنده در تحویل کالاهای موضوع قرارداد تاخیر نماید، جریمه تاخیر به شرح زیر از وی دریافت می‌شود:

الف: در صورت بروز تاخیر غیر مجاز در تحویل کالاهای موضوع قرارداد برای هر روز تاخیر باید معادل ۱ درصد موضوع قرارداد، خسارت تاخیر بپردازد.

ب: هرگاه زمان تاخیر مشمول جریمه از ۱۵ روز تجاوز نماید، خریدار حق دارد قرارداد را فسخ شده اعلام و علاوه بر ضبط تضامین فروشنده کلیه خسارات وارده را نیز از وی مطالبه نماید.

www.cybersec.ir • info@cybersec.ir



فناوران توسعه امن ناجی

Naji Secure Development Technologist
سهامی خاص • شماره ثبت: ۴۳۴۲۳۷

شماره:
تاریخ:
پیوست:

تبصره ۶: تشخیص غیر مجاز بودن تاخیر به عهده خریدار است و فروشنده حق هیچگونه اعتراضی در این مورد نخواهد داشت.

ماده ۱۴: اطلاع فروشنده از کلیه خصوصیات و مشخصات قرارداد

فروشنده با امضاء قرارداد تأیید می‌نماید که از مشخصات و خصوصیات موضوع قرارداد، وضعیت بازار، قیمت مواد اولیه و غیره اطلاع کامل داشته و در اجرای قرارداد نمی‌تواند به عذر عدم اطلاع معتذر گردد.

ماده ۱۵: افزایش یا کاهش کالاهای موضوع قرارداد

خریدار می‌تواند تا قبل از زمان تحویل کالا بدون توافق فروشنده تا بیست و پنج درصد موضوع قرارداد را کاهش یا افزایش دهد. به این ترتیب به همان نسبت از مبلغ قرارداد کاسته یا به مبلغ قرارداد افزوده می‌شود. افزایش یا کاهش بیشتر از بیست و پنج درصد منوط به توافق خریدار و فروشنده است.

ماده ۱۶: قوه قاهره

در صورت وقوع حادثه غیرقابل پیش‌بینی که طرفین در وقوع آن دخالت نداشته‌اند و اجرای قرارداد غیرممکن گردد هر یک از طرفین مکلف هستند ظرف مدت دو روز طرف دیگر را از وقوع حادثه مطلع نمایند و حداکثر تلاش خود را جهت رفع وضعیت قوه قاهره اعمال کنند. تشخیص وقوع شرایط فورس مازور بر عهده خریدار است و به هیچ عنوان شامل مذاکره مجدد (هاردشیپ) نمی‌شود. بدیهی است نوسان نرخ ارز و تحریم تحت هیچ شرایطی جزء موارد وقوع قوه قاهره نیست. چنانچه با وجود انقضاء مدت دو ماه از تاریخ وقوع قوه قاهره، شروع مجدد قرارداد امکان پذیر نباشد خریدار حق دارد قرارداد را خاتمه یافته تلقی نموده و به طرف دیگر ابلاغ نماید. در این صورت فروشنده صرفاً مستحق دریافت هزینه کالاهای تحویل شده خواهد بود و چنانچه اضافه بر آن مبلغی دریافت نموده باشد متعهد به استرداد آن و انجام تسویه حساب است. در صورت رفع قوه قاهره قبل از دو ماه، اجرای قرارداد از زمان توقف ادامه می‌یابد و مدت قوه قاهره بر مدت قرارداد افزوده می‌شود.

شرکت امن افزار گستر سریف
سهامی خاص
شماره ثبت: ۱۹۱۵۳۴

ماده ۱۷: عدم وجود واسطه

فروشنده تأکید می‌نماید که در این قرارداد واسطه‌ای وجود نداشته و حق دلالی یا کمیسیون و نظایر آن نپرداخته است. چنانچه خلاف این مطلب به نحوی از انحاء ثابت شود خریدار حق دارد قرارداد را فسخ و تضامین فروشنده را ضبط نماید.



فناوران توسعه امن ناجی

Naji Secure Development Technologist
سهامی خاص • شماره ثبت: ۴۳۴۲۳۷

شماره:
تاریخ:
پیوست:

ماده ۱۸: کسور قانونی

پرداخت بیمه، مالیات، عوارض و سایر کسور قانونی متعلق به این قرارداد به عهده فروشنده است.

ماده ۱۹: مرجع حل اختلاف

۱۹-۱- در صورت حدوث هر گونه اختلاف در خصوص قرارداد حاضر از قبیل تفسیر، انعقاد، صحت، بطلان، آثار، اجرا و انحلال، وجوه التزام، فسخ قرارداد و دیگر موارد، رفع اختلاف از طریق داور مرضی الطرفین صورت می‌پذیرد. رأی داور غیر قابل اعتراض، قطعی و لازم الاجراء برای طرفین و قائم مقام قانونی آنها خواهد بود. داور ظرف مدت شش ماه از تاریخ اعلام قبولی داورى نسبت به رسیدگی و صدور رأی اقدام خواهد نمود. مدت داورى با تشخیص و اختیار داور برای یک دوره شش ماه دیگر نیز قابل تمدید می‌باشد.

۱۹-۲- طرفین با علم و اطلاع از محدودیت نسبی تعیین داور، مقرر در ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی، معاون حقوقی بنیاد تعاون ناجا در زمان بروز اختلاف را بعنوان داور مرضی الطرفین تعیین نمودند و حق هر گونه اعتراض به رأی صادره را از خود سلب و ساقط نمودند.

۱۹-۳- نحوه ابلاغ اوراق، زمان و مکان تشکیل جلسات داورى و نحوه ابلاغ رأی داور از هر حیث توسط داور تعیین می‌گردد.

۱۹-۴- شرط داورى مندرج دراین ماده مستقل از قرارداد اصلی بود و در صورت انحلال قرارداد شرط داورى مذکور به قوت خود باقی و لازم الاتباع بوده و صالح به رسیدگی است.

شماره ثبت: ۱۹۱۵۳۴
سهامی خاص
شرکت امن افزار گستر شریف
نخای

ماده ۲۰: فسخ قرارداد

خریدار می‌تواند در صورت تشخیص ناظر مبنی بر نقض تمام یا قسمتی از مفاد قرارداد یا هر گونه تخلف از شرایط صریح یا ضمنی، پس از اخطار کتبی به فروشنده، قرارداد را فسخ نموده و مراتب را کتباً به اطلاع وی برساند. همین حق در صورت ناتوانی فروشنده از انجام تعهدات خود، ورشکستگی فروشنده، مصادره اموال یا تصویب انحلال شرکت فروشنده برای خریدار محفوظ است. در صورت فسخ قرارداد، خریدار بایستی مبالغی را که مطابق این قرارداد بابت کالاهای تحویل شده به فروشنده تعلق می‌گیرد (مشروط بر اینکه کالاهای مذکور بدون عیب و نقص باشد) به او پرداخت نماید.

در صورت فسخ قرارداد، خریدار استحقاق دارد علاوه بر ضبط تضامین فروشنده جبران خسارت وارده را نیز از دارایی وی مطالبه نماید.

www.cybersec.ir • info@cybersec.ir



فناوران توسعه امن ناجی

Naji Secure Development Technologist
سهامی خاص • شماره ثبت: ۴۳۴۲۳۷

شماره:
تاریخ:
پیوست:

ماده ۲۱: بسته بندی

کلیه کالاها باید قبل از حمل طبق نظر خریدار، توسط فروشنده علامت گذاری و بسته بندی شود.
تبصره ۷: هنگام باز کردن بسته های محتوی کالاهای حمل شده چنانچه خریدار متوجه اختلافاتی از جمله کسر، تهیه کالای اشتباهی یا خسارت ناشی از ضعف و نامرغوب بودن بسته بندی گردد این موارد را به صورت کتبی به فروشنده اطلاع خواهد داد. در این صورت فروشنده می بایست به سرعت نسبت به جایگزین نمودن اقلام مربوط بدون هیچگونه هزینه ای برای خریدار و به طور رایگان اقدام نماید.

ماده ۲۲: قانون منع مداخله در معاملات دولتی

فروشنده تاکید می نماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله در معاملات دولتی مصوب ۱۳۳۷/۱۰/۲۲ نمی باشد و متعهد است که تا پایان قرارداد به هیچ عنوان اشخاص مذکور در این قانون را در اجرای قرارداد سهیم و ذینفع نکند. در صورتیکه احراز شود فروشنده مشمول قانون مزبور بوده و یا بر خلاف تعهد فوق الذکر رفتار کند خریدار حق خواهد داشت قرارداد را فسخ و تضامین فروشنده را ضبط و کلیه خسارات وارده را به تشخیص خود تعیین و از دارایی فروشنده استیفاء کند.

ماده ۲۳: اسناد قرارداد

اسناد و مدارک زیر جزء لاینفک این قرارداد است. هرگاه بین بعضی از اسناد تعارض وجود داشته باشد از نظر اولویت به ترتیب زیر خواهد بود:

الف: متن قرارداد

ب: اسناد مناقصه

ج: لیست تجهیزات

شرکت امن افزار گستر شریف
سهامی خاص
شماره ثبت: ۱۹۱۵۳۴
خانی

ماده ۲۴: اقامتگاه طرفین قرارداد

کلیه مکاتبات و هر گونه اخطار و یا اعلام کتبی از طرف هر یک از متعاقدين به طرف دیگر به آدرس زیر ارسال می شود. طرفین قرارداد موظفند در صورت تغییر اقامتگاه یا شماره تلفن یا شماره نمابر مراتب را بلافاصله به یکدیگر اطلاع دهند، در غیر این صورت هرگونه ارسال مکاتبات به نشانی فوق ابلاغ شده محسوب می گردد.



فناوران توسعه امن ناجی

Naji Secure Development Technologist

سهامی خاص • شماره ثبت: ۴۳۴۲۳۷

شماره:
تاریخ:
پیوست:

خریدار: تهران، بلوار نلسون ماندلا، کوچه نور، پلاک ۴، کد پستی ۱۹۱۷۷۳۳۱۸۳ و شماره تماس ۰۲۱۸۸۸۷۸۳۹۱، پست الکترونیکی

info@cybersec.ir

فروشنده: تهران، طرشت، تقاطع بلوار صالحی و اکبری، برج فناوری طرشت، طبقه ۹، واحد ۹۰۱، کد پستی ۱۴۵۹۹۶۵۲۱۷ و شماره تماس

۰۲۱۴۳۶۵۲۰۰۰، نمابر ۰۲۱۶۶۰۹۰۵۳۶

ماده ۲۵: تعداد مواد، تبصره و نسخ قرارداد

این قرارداد در ۷ صفحه، ۲۵ ماده، ۷ تبصره، ۱ پیوست و دو نسخه در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ تنظیم گردیده و تمام نسخ حکم واحد را دارد.

امضای فروشنده		امضای خریدار	
میرمجید نوابی سهی نائب رئیس هیئت مدیره	هاشم حبیبی مدیر عامل	هادی لقمانی عضو هیئت مدیره	مرتضی مجنونی رئیس هیئت مدیره
	 	